❖ الحكمة العامة من تشريعها:

- ♦ سد حاجات الناس والتيسير عليهم.
- ♦ وسيلة لاستثمار الأموال ومحاربة التضخم.
- ♦ تحريك العجلة الاقتصادية.
- ♦ تسهيل التعاملات التجارية
- ♦ تحقيق التعاون والتكامل بين الناس.
- ♦ دفع الحرج والمشقة على الناس.

15. الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ, فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا). رواه البخاري

1. التعريف براوي الحديث:

هو الصحابي النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، ولد بعد الهجرة بـ 4 أشهر فكان أول مولود للأنصار في الإسلام، تولّى إمارة الكوفة ثم حمص توفي سنة 64 هـ، روى 114 حديثا.

2. شرح المفردات:

- **حدود الله** : محارمه
- **خرقنا** : ثقبنا
- **استهموا** : اقترعوا فيما بينهم

الواقع فيها: المرتكب للمنكرات

- نصيبنا: حقنا
- **القائم على حدود الله:** القائم بواجب الدعوة من أمر بالمعروف و نهي عن المنكر

3. المعنى الاجمالي:

يعتبر الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر صمّام أمان المجتمع المسلم والقوام الأساسي لنهوضه وعدم انهياره، والحديث الذي بين أيدينا يعطينا صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف تعود هذه القيم الأخلاقية بالفائدة على الجميع.

4. الإيضاح والتحليل:

❖ أ. مفهوم الحرية الشخصية:

هي امتلاك الشخص لإرادته وقدرته على اتخاذ القرارات دون تأثير جبري من أي طرف آخر.

❖ ب. ضوابط الحرية الشخصية:

اعلم أن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ،وعليه فإن للحرية الشخصية ضوابط وهي :

- **ألا تخالف نصا شرعيا:** أي انضباطها بالضوابط الشرعية من أوامر ونواه حتى لا تحدث فوضى في المجتمع.

- **ألا تلحق أي ضرر بالآخرين:** أي عدم الإضرار بالآخرين ماديا ومعنويا، قال ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)

- **أن ترتبط بالمسؤولية:** لا تعني الحرية انعدام المسؤولية مطلقا، حيث يكون الأشخاص مسؤولين عن أنفسهم وخياراتهم ولا يلومون الآخرين أوالظروف، فعليهم تحمل عواقب خياراتهم (حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين).

❖ جـ- مسؤولية النهي عن المنكر:

هو أبرز مظهر في هذا الحديث، والمقوّم الأساسي للمجتمع الإسلامي، بتطبيقه تقوى وتبنى المجتمعات والتهاون فيه يسبّب انهيار الأمم والحضارات فالنهي عن المنكر مسؤولية الجميع.

❖ د- مراتب تغيير المنكر:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول ﷺ يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) أخرجه مسلم

من خلال الحديث يتضح أنّ لتغيير المنكر مراتب ثلاث هي:

- **التغيير باليد:** كردّ الظالم أو الضرب أو القبض على المجرم... فإذا شاعت المنكرات في المجتمعات وجب على أولي الأمر تغييرها.
- **التغيير باللسان:** وهي أقل درجة من الأولى وتكون بالكلام كالنهي مباشرة أو توجيه الموعظة...
- **التغيير بالقلب:** هي آخر مرحلة فيقول الشخص في نفسه: "ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا" بهذا يكون المسلم قد أقام الحجّة أمام الله تعالى.

❖ هـ - شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ◆ أن يكون متفقا عليه على أنه منكر، غير مختلف فيه.
- ◆ أن يكون ظاهرا وليس عن طريق التجسّس والبحث.
- ◆ أن لا يؤدي إلى منكر أشد منه.
- ◆ أن يكون الآمر أهلا لذلك وقدوة.

5. الأحكام والفوائد:

❖ الأحكام:

- ◆ وجوب الالتزام بحدود الله.
- ◆ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ◆ وجوب تحرّي الكسب الحلال.
- ◆ مشروعية الاقتراع.

❖ الفوائد:

- ◆ حرية الإنسان مقيدة باحترام حقوق الآخرين.
- ◆ دفع المضارّ أولى من جلب المصالح.
- ◆ المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة.
- ◆ مضار ترك المنكر يصيب الجميع.
- ◆ أهمية التشبيه التمثيلي في التربيّة.
- ◆ حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين.